

Měst. Úřad Kadaň
Mírové nám. 1
Kadaň
432 01 Kadaň

Žatci 7.4.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
žádáme Vás o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb..

Zašlete nám prosím kopie dokumentů (stavební povolení, souhlas s ohlašovanou stavbou apod.), kterými byly povoleny domovní čističky odpadních vod (DČOV) v k.ú.Rokle v době od 1.1.2016 dosud.

Děkujeme!

Informace nám prosím zašlete prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Ing. Ivana Vírová
předsedkyně spolku VPN 2016, z.s.
IČ 05 231 795
438 01 Žatec
ID DS: vpz38ve
kontaktní telefon 731 181 119



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/15874/2019
Spis. Zn. : ŽP/ 117/2019/lša
Skart. zn. : 84.1 / S5
Vyřizuje : Ing. Zdeněk ISÁK
Tel. : 474 319 558
E-mail : zdenek.isak@mesto-kadan.cz
Datum : 16. 04. 2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 07. 04. 2019 č.j.: MUKK/15392/2019 žadatelem VPN 2016, z.s., sídlo: Husitské náměstí 3002, IČ: 05 231 795, 438 01 Žatec (dále žadatel),

rozhodl podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím takto:

dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, se poskytnutí informace

I. z části odmítá

a to v rozsahu informací vztahujících se k osobním údajům fyzických osob, které lze přímo či nepřímo identifikovat: (jméno, datum narození, lokační údaje – souřadnice, parcelní čísla, adresa trvalého bydliště).

Odůvodnění

Dne 07. 04. 2019 byla na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí doručena žádost o poskytnutí informace ve věci citace: „zašlete nám prosím kopie dokumentů (stavební povolení, souhlas s ohlášenou stavbou apod.), kterým byly povoleny domovní čističky vod (DČOV) v k.ú. Rokle v době od 01. 01. 2016 dosud. Informace nám prosím zašlete prostřednictvím datové schránky. Děkuji.“

Jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o svobodném přístupu k informacím) rozhodnutím podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z části odmítl žadatelovu žádost a to v souvislosti se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a anonymizoval údaje osobní povahy, kterými lze přímo či nepřímo identifikovat fyzické osoby v rámci řízení a to osobní údaje: jméno, datum narození, lokační údaje – souřadnice, parcelní čísla, adresa trvalého bydliště.

Zákon o svobodném přístupu k informacím podle § 15 odst. 1 uvádí, že „Pokud však povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost odloží.“ Proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a následném odůvodnění.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem do **15 dnů** ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří FRAJT
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

VPN 2016, z.s.

sídlo: Husitské náměstí 3002, IČ 05 231 795, 438 01 Žatec

MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/15865/2019
Spis. zn. č. : ŽP/ 117/2019/lša
Skart. zn : 84.1 / S5
Vyřizuje : Ing. Zdeněk ISÁK
Tel. : 474 319 558
E-mail : Zdenek.isak@mesto-kadan.cz
Datum : 09. 04. 2019

VPN 2016, z.s.
Husitské náměstí 3002,
IČ 05 231 795
438 01 Žatec

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – oznámení

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, obdržel dne 07. 04. 2019 pod č. j. MUKK/15392/2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týká - citace: „zašlete nám prosím kopie dokumentů (stavební povolení, souhlas s ohlášenou stavbou apod.), kterým byly povoleny domovní čističky vod (DČOV) v k.ú. Rokle v době od 01. 01. 2016 dosud. Informace nám prosím zašlete prostřednictvím datové schránky. Děkuji.“

Oznamujeme Vám, že požadovanou informaci poskytneme po uhrazení nákladů spojených s poskytnutím informace dle § 17 zák. č. 106/1999 Sb. v návaznosti na Sazebník úhrad za poskytování informací Města Kadaně:

Náklady na pořízení elektronické kopie (skenování) – jednostranná 2,- Kč
- bude poskytnuto 36 ks jednostranné kopie, t.j. 36 x 2,- Kč = 72,- Kč
Celková výše úhrady nákladů činí 72,- Kč

Úhradu lze provést v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Kadani nebo složenkou či převodem na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s., č. účtu: 19-1725441/0100, variabilní symbol (VS): 109.

Poučení:

Žadatel má možnost podat proti výši úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“). Stížnost může podat žadatel v případě, že nesouhlasí s výši úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb., požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši úhrady nákladů. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-40-

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

VPN 2016, z.s.

se sídlem: Husitské náměstí 3002, 438 01 Žatec



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/15392/2019
Spis. Zn. : ŽP/ 117/2019/lša
Skart. zn. : 84.1 / S5
Vyřizuje : Ing. Zdeněk ISÁK
Tel. : 474 319 558
E-mail : zdenek.isak@mesto-kadan.cz
Datum : 16. 04. 2019

VPN 2016, z.s.
Husitské náměstí 3002,
IČ 05 231 795
438 01 Žatec

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, obdržel dne 07. 04. 2019 pod č. j. MUKK/15392/2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týká – citace: „zašlete nám prosím kopie dokumentů (stavební povolení, souhlas s ohlášenou stavbou apod.), kterým byly povoleny domovní čističky vod (DČOV) v k.ú. Rokle v době od 01. 01. 2016 dosud. Informace nám prosím zašlete prostřednictvím datové schránky. Děkuji.“

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

Požadovaná informace je poskytnuta v souladu zákona č. 106/1999 Sb. v návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ

Ing. Jiří FRAJT

vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy:

kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/2809/2019 ze den 16. 01. 2018
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/32140/2017 ze den 02. 08. 2017
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/12473/2018 ze den 19. 03. 2018
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/18637/2016 ze den 12. 05. 2016
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/3663/2018 ze den 24. 01. 2018

Obdrží: VPN 2016, z.s.

se sídlem: Husitské náměstí 3002, 438 01 Žatec



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/18637/2016

SP. ZN.: ŽP/ 42/2016/Kal

VYŘIZUJE: Michal Kalčík

TEL.: 474319558

FAX:

E-MAIL: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 3. 6. 2016

U. Z.



DATUM: 12.05.2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníka řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k vypouštění odpadních vod do vod podzemních za účelem likvidace odpadních vod z objektu ČOV – typ "Asio VARIOcomp 5 K" č.h.p. 1-13-02-1180-0-00, HGR Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 61200, v kraji Ústeckém, obci Rokle, katastrálním území Rokle, na p.p.č. souřadnice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod - (č.07): splaškové

Druh recipientu - (č. 08): podzemní voda

Související vodní díla (č.03): ČOV – typ "Asio VARIOcomp 5 K"

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměr: 0,2 l.s⁻¹

Max. povolené: 0,66 l.s⁻¹

Max. povolené: 0,4 m³/den⁻¹

Max. povolené: 12,17 m³.měs⁻¹

Roční povolené: 0,146 tis.m³/rok⁻¹

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

Velikost zdroje znečištění v EO: 4

Časové omezení platnosti povolení: 10 let od NPM tohoto rozhodnutí

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

ukazatel	mg/l (hodnota „m“*)	balance (t/r)
BSK ₅	40	0,0029
CHSK _{Cr}	150	0,0110
NL	40	0,0029
N-NH ₄	20	0,0015

*Jedná se o hodnoty maximální, tj. nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO

Počet kontrolních profilů: 1

Četnost měření množství (počet ročně): 2 x

Způsob měření množství vody (č.40): vodoměr

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO

Počet kontrolních profilů: 1

Četnost sledování (počet ročně): 2 x

Typ vzorků (Č 05): dvouhodinový směsný

Podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděno 2 x ročně, vždy po půl roce na základě rozboru prostého (bodového) vzorku. Odběr kontrolních vzorků přečištěné vody bude prováděn na odtoku z ČOV, z volného paprsku přepadající vody.
2. Odběry vzorků budou prováděny oprávněnou osobou k této činnosti.
3. Rozbory vzorků odpadní vody ke zjištění koncentrace znečišťujících látek budou prováděny laboratoří s akreditací nebo s „Osvědčením o správné činnosti laboratoře“ vydané ASLAB.
4. Rozbory pro jednotlivé ukazatele budou prováděny na základě metodického pokynu MŽP č. ZP12/2012 podle těchto technických norem:
 - BSK₅ – ČSN EN 1899-1,2;
 - CHSK_{Cr} – ČSN ISO 6060, ČSN ISO 15705,
 - NL – ČSN EN 872,
 - N-NH₄ – ČSN ISO 5664, ČSN ISO 6778, ČSN ISO 7150-1, ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 14911,
5. Dojde-li ke změně norem, rozbory budou prováděny podle změněného předpisu.
6. Výsledky rozborů vypouštěných vod budou předávány na vyžádání zdejšímu vodoprávnímu úřadu, správci povodí, tj. Povodí Ohře, s. p., Chomutov a kontrolním orgánům.
7. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímou z odečtu pitné vody na vodoměru.
8. Výsledky, tj. tiskopisy rozboru vzorku odpadních vod budou vodoprávnímu úřadu MěÚ Kadaň a Povodí Ohře, s.p. Chomutov (odbor VH plánování) zasílány poštou v termínech do 31.1. příslušného roku.
9. V případě vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV bude DČOV zrušena a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pozbyde platnosti. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.

10. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákon a ustanovení § 115 stavebního zákona,

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Výstavba domovní ČOV na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle pro RD na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle“, v kraji Ústeckém, obci Rokle,

Základní údaje o povolené stavbě:

1. účel vodního díla: čištění odpadních vod
2. druh vodního díla: čistírna odpadních vod § 55 odst. 1 písm. c

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Vsák	- 6 m ²
Revizní šachta	1 ks
Čistírna odpadních vod	"Asio VARIOcomp 5 K"
Druh přiváděných vod	spláskové
Způsob čištění	mechanicko – biologické (aktivační)
Povolované objekty	ČOV – typ "Asio VARIOcomp 5 K"
Potrubí k ČOV	17,45 m a 6,44 m
Potrubí od ČOV	2,5 m

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y): [redacted]

III. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 1/2016 vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Josef Kesler ČKAT – 0400021 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
6. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
7. Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (dodavatelsky oprávněným zhotovitelem).
8. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude

právní mocí. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí č.j. MUKK/3851/2015 ze dne 4.11.2015 takto:
 - a) Bude dodržena ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší č.j. MUKK/3851/2015 ze dne 4.11.2015 takto:
 - a) Provozovatel zdroje znečištění ovzduší bude zdroj provozovat v souladu s pokyny výrobce a provádět řádnou údržbu a seřízení tak, aby byly maximálně omezeny emise znečišťujících látek.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

11. Při realizaci stavby je dále nutno dodržet ČSN 73 3050 (Zemní práce), ČSN EN 12566 (75 6104) – (Čistírna odpadních vod do 50 EO).
12. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platná vyjádření správců dotčené technické i dopravní infrastruktury, která bude respektovat.
13. Minimálně 15 dní před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci dotčených inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek při střetu s jejich zařízeními (zejména společnost ČEZ Distribuce, a.s.). Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně. Pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou dotčených inženýrských sítí nebo zařízení, včetně jejich profilů a budou upozorněni na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
14. Správci podzemních sítí budou přizváni ke kontrole před záhozem a ke každému dotyku se zařízeními v jejich správě. O kontrolách správců budou vedeny písemné záznamy ve stavebním deníku.
15. U ČOV bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 čl. 3.1 – 3.6, 3.8 – 3.13, 4.1. – 4.8, 5.1. – 5.5. Zkouška bude provedena po usazení.
16. U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
17. V souladu s ustanovením čl. 3.1.1 odst. d) a čl. 3.1.3 odst. b) závazné části PHP bude po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV, domovní ČOV zrušena a spláskové vody svedeny do kanalizace.
18. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
19. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
20. Do závěrečné kontrolní prohlídky bude vyřešena likvidace shrabků a kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

21. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. uvedené ve stanovisku zn. POS-735107/15 ze dne 23.11.2015, které je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

22. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o kolaudační souhlas.

Žádost bude doložena takto:

- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
- doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a revizí (revizní zkoušky elektro, protokol o zkoušce těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909, protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže ČOV po dokončení jejího usazení)
- smlouvu o likvidaci přebytečných kalů z čistícího zařízení společností oprávněnou k této činnosti či jiný návrh oprávněného způsobu likvidace kalů
- kopie stavebního deníku
- návrh provozního řádu
- zápis o předání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
- doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby
- doklad o vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla oprávněným zeměměřičem, pokud vytyčení nebude provedeno, požadujeme předložit doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých při stavbě (zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů - použít na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zák.)

23. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k likvidaci oprávněnou firmou nebo jiný oprávněný způsob jejich likvidace. Doklady o této likvidaci budou k dispozici u uživatele čistícího zařízení.

IV. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

V. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

1. termín zahájení stavby
2. ukončení prací

VI. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

O d ů v o d ň ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 7.3.2016 žádost, kterou podal [redacted] Kadaň o vydání povolení ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem „Výstavba domovní ČOV na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle pro RD na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle“, včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě stavebníka také dotčená obec, vlastníci sousedních nemovitostí, kteří by mohli být dotčeni na svých právech a správci dotčené technické infrastruktury.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j.: MUKK/10662/2016 ze dne 16.03.2016 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Vzhledem ke skutečnosti, že poměry staveniště jsou úřadu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního díla „Výstavba domovní ČOV na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle pro RD na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle“ byla vypracována inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Josef Kesler ČKAT – 0400021.
- Posouzení hydrologických poměrů z 9/2015 – [redacted]
- Byly doloženy snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.
- Územní rozhodnutí vydal MěÚ Kadaň, stavební úřad pod č.j. SÚ-44046/2015/URN dne 18.1.2016.
- Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal MěÚ Kadaň, stavební úřad pod č.j. SÚ-6597/2015/VJ/N dne 26.2.2016.
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov pod zn. POH/23561/2015-2/037200 ze dne 5.11.2015.
- Závazné stanovisko vydal MěÚ Kadaň, OŽP – ovzduší pod č.j. MUKK/49256/2015 ze dne 18.1.2016.
- Souhrnné stanovisko vydal MěÚ Kadaň, OŽP pod č.j. MUKK/38541/2015 ze dne 4.11.2015.
- Sdělení o existenci energetického zařízení vydal ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100492462 dne 12.11.2015.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení vydal ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0200381308 dne 16.11.2015.
- Stanovisko vydala společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001212108 dne 12.11.2015.
- Vyjádření vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. POS-735107/15 dne 23.11.2015.
- Vyjádření vydala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O15610134879/OTPCMO/SY dne 18.11.2015.
- Správní poplatek byl zaplacen 23.3.2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Limity vypouštěných přečištěných vod jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



u. z. *[Signature]*

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1) Štítek „Stavba povolena“
- 2) Ověřená projektová dokumentace „Výstavba domovní ČOV na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle pro RD na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle“.
- 3) [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] – Správní poplatek uhrazen dne 23.3.2016.

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

Obec Rokle, IDDS: 93vburi

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49ner3

CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IDDS: qa7425t

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kadaň odbor ŽP, odpady
, ovzduší

Na vědomí: MěÚ Kadaň, stavební úřad



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

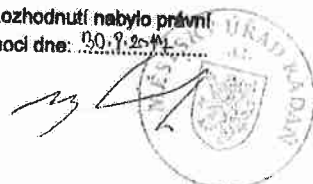
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00DYD4D

Č.j. : MUKK/32140/2017
Spis. zn. č. : ŽP/ 154/2017/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 2. 8. 2017

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 30. 9. 2017



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. [redacted]

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k vypouštění odpadních vod do vod podzemních za účelem likvidace odpadních vod z objektu ČOV – typ AS-VARIOcomp 5K, č.h.p. 1-13-02-1170-0-00, HGR 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, v Kraji Ústeckém, v obci Rokle, v katastrálním území Rokle, na pozemkové parcele číslo [redacted] souřadnice [redacted]

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	:	spláskové
Druh recipientu	:	podzemní voda
Související vodní díla	:	domovní ČOV – AS-VARIOcomp 5K

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Max. povolené	:	0,2 l/s ⁻¹
Max. povolené	:	0,75 m ³ /den-1
Max. povolené	:	23,25 m ³ /měs ⁻¹
Roční povolené	:	275 m ³ /rok-1
Počet měsíců v roce, ve kterých se vykoná	:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	:	365
Velikost zdroje znečištění v EO	:	5
Časové omezení platnosti povolení	:	10 let od NPM tohoto rozhodnutí

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

ukazatel	mg/l (hodnota „m“*)	bilance (kg/r)
BSK ₅	40	5,5
CHSK _{Cr}	150	20,6
NL	30	4,1
N-NH ₄ ⁺	20	2,8
P _{celk}	-	-

*Jedná se o hodnoty maximální, tj. nepřekročitelné.

Uložená měření:

	ANO
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	1
Počet kontrolních profilů	2 x
Četnost měření množství (počet ročně)	vodoměr
Způsob měření množství vody	ANO
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	1
Počet kontrolních profilů	2 x
Četnost sledování (počet ročně)	dvouhodinový směsný
Typ vzorků	

Podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

- Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z ČOV. Četnost odběru vzorku 2 x ročně (rovnoměrně rozloženo v průběhu roku), typ vzorku „A“ – pro kontrolní vzorek bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
- Rozbory vzorků odpadní vody ke zjištění koncentrace znečišťujících látek budou prováděny laboratorně s akreditací nebo s „Osvědčením o správné činnosti laboratoře“ (oprávněná laboratoř).
- Rozbory pro jednotlivé ukazatele budou prováděny na základě metodického pokynu MŽP č. ZP12/2012 podle těchto technických norem:
 - BSK₅ – ČSN EN 1899-1,2;
 - CHSK_{Cr} – ČSN ISO 6060, ČSN ISO 15705,
 - NL – ČSN EN 872,
 - N-NH₄⁺ – ČSN ISO 5664, ČSN ISO 6778, ČSN ISO 7150-1, ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 14911
- Dojde-li ke změně norem, rozborů budou prováděny podle změněného předpisu.
- Výsledky rozborů vypouštěných vod budou předávány na vyžádání zdejšímu vodoprávnímu úřadu, správci povodí, tj. Povodí Ohře, s. p., Chomutov a kontrolním orgánům.
- Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímou z odečtu pitné vody na vodoměru.
- Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry znečištění budou předávány 1x ročně zdejšímu úřadu, správci toku a dalším oprávněným subjektům prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona.
- V případě vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV bude DČOV zrušena a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pozbyde platnosti. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
- Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákon a ustanovení § 115 stavebního zákona,

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „ČOV u rodinného domu v obci Želina“ na pozemkové parcele číslo [] v katastrálním území Rokle, v kraji Ústeckém, obci Rokle.

Základní údaje o povolené stavbě

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. účel vodního díla: | : | čištění odpadních vod |
| 2. druh vodního díla: | : | čistírna odpadních vod § 55 odst. 1 písm. c |

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Vsak | : | 6 m ² |
| Revizní šachta | : | 1 ks |
| Čistírna odpadních vod | : | ČOV – AS-VARIOcomp 5K |
| Druh přiváděných vod | : | splaškové |
| Způsob čištění | : | aktivační aerobní |
| Povolované objekty | : | domovní ČOV – AS-VARIOcomp 5K |

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y)

x :
y :

III. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2016 vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Josef Kesler ČKAIT – 0400021 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
5. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
6. Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (dodavatelským oprávněným zhotovitelem).
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MŽÚ Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší čj.: MUKK/2264/2017 ze dne 24. 1. 2017 takto:

- 1) Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší bude zdroj provozovat v souladu s pokyny výrobce a provádět řádnou údržbu a seřízení tak, aby byly maximálně omezeny emise znečišťujících látek.
- 2) Provoz bude realizován tak, jak je uvedeno v popisu zdroje znečištění ovzduší.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

9. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platná vyjádření správců dotčené technické i dopravní infrastruktury, která bude respektovat.
10. U ČOV bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905, zkouška bude provedena po usazení.
11. U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
12. Před zahájením stavby budou požádáni správci inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (křížení, souběh).
13. V souladu s kap. IV. 2 NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez přečištění odváděny do veřejné kanalizace.
14. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
15. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
16. Do závěrečné kontrolní prohlídky bude vyřešena likvidace sbrátek a kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
17. Vzhledem k tomu, že dochází k přiblížení s podzemním vedením nízkého napětí, při pracích v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

18. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o kolaudační souhlas.
Žádost bude doložena takto:
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (protokol o zkoušce těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909, protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti ČOV po dokončení jejího usazení)
 - smlouvu o likvidaci přebytkových kalů z čistícího zařízení společností oprávněnou k této činnosti či jiný návrh oprávněného způsobu likvidace kalů
 - kopie stavebního deníku
 - zápis o předání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby
 - doklad o vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla oprávněným zeměměřičem, pokud vytyčení nebude provedeno, požadujeme předložit doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých při stavbě (zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů - použit na stavbu

- jen takové výrobky, u kterých lze při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zák.)
19. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k likvidaci oprávněnou firmou nebo jiný oprávněný způsob jejich likvidace. Doklady o této likvidaci budou k dispozici u uživatele čistícího zařízení.

IV. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

V. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

1. termín zahájení stavby
2. ukončení prací

VI. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. [REDAKCE]

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 7. 6. 2017 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pod čj.: MUKK/24221/2017 a žádost o stavební povolení k vodním dílům pod čj.: MUKK/24219/2017. Žádosti podal [REDAKCE] v zastoupení na základě plné moci společnosti MESSOR s.r.o., IČ: 287 38 217, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň. Vzhledem k tomu, že spolu tyto dvě žádosti souvisejí, spojil je vodoprávní úřad usnesením ze dne 3. 7. 2017 pod čj.: MUKK/24219/2017 v jedno řízení.

Vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení spojeného vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod čj.: MUKK/24221/2017 ze dne 3. 7. 2017 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě stavebníka také vlastníci sousedních pozemků a nemovitosti, kteří by stavbou mohli být dotčeni. Vzhledem ke skutečnosti, že poměry staveniště jsou úřadu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního díla „ČOV u rodinného domu v obci Želina na p.p.č. [REDAKCE] v.k.ú. Rokle, která byla vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Josefem Keslerem, ČKAIT 0400021. Datum 12/2016.
- Posouzení hydrogeologických poměrů z 12/2016, které vypracoval [REDAKCE]

- Uzemní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, ze dne 27. 4. 2017, pod čj.: SÚ-11674/2017/UI/89/Šeb.
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, ze dne 20. 5. 2017, pod čj.: SÚ-19690/2017/UI/176/Šeb.
- Vyjádření od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2. 3. 2017, pod zn.: 1091789380.
- Souhlas s realizací stavby od Obecního úřadu Rokle, ze dne 18. 1. 2017.
- Vyjádření od Povodí Ohře, s.p., ze dne 7. 3. 2017, pod zn.: POH/02933/2017-2/037200.
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, ze dne 30. 1. 2017, pod čj.: MUKK/2267/2017 K-16.
- Závazné stanovisko – souhlas, Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, ze dne 24. 1. 2017, pod čj.: MUKK-2264/2017.
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 23. 1. 2017, pod čj.: 517126/17.
- Sdělení od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13. 1. 2017 pod zn.: 0100681246.
- Sdělení od společnosti ČEZ ITC Services, a.s., ze dne 18. 1. 2017 pod zn.: 0200543582.
- Stanovisko od společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 16. 1. 2017, pod zn.: 5001438832.
- Souhlas od Ministerstva obrany, ze dne 18. 1. 2017 po čj.: ÚP-497/9-1755-2016.
- Vyjádření od společnosti UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 16. 1. 2017.
- Správní poplatek byl zaplacen 17. 7. 2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Limity vypouštěných přečištěných vod jsou stanoveny přísnější, než byly uvedeny žadatelem, v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Dle hydrogeologického posudku nedojde při likvidaci přečištěných odpadních vod zasakováním do horninového prostředí k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality, stejně tak ani ohrožení zdrojů podzemních a povrchových vod či jiných staveb.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Štítek „Stavba povolena“
2. Ověřená projektová dokumentace „ČOV u rodinného domu v obci Želina na p.p.č. [redacted] v k.ú. Rokle“.
3. [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] – Správní poplatek uhrazen.

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. [redacted]
Zmocněnec: MESSOR s.r.o., IČ: 287 38 217, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, IDDS: pw8Wysn

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

1. [redacted]
2. Obec Rokle, IDDS: 93vbuj
3. [redacted]

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kadaň odbor ŽP (odpady, ovzduší)

Na vědomí:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Městský úřad Kadaň – stavební úřad

Povodí Ohře, státní podnik



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX006UFP1

Č.j. : MUKK/12473/2018 J-1173
Spis. zn. č. : ŽP/ 36/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 19. 3. 2018

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 17. 4. 2018
Rozhodnutí je vykonatelné
ode dne: 17. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. [redacted]
2. [redacted]

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k vypouštění odpadních vod do vod podzemních za účelem likvidace odpadních vod z objektu ČOV EKOCIS EK-S8, ČHP: 1-13-02-1170-0-00, zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod tekoucích „Ohře od toku Hučivý potok po vzlutí nádrže Nechranice“ ID OHL_0560 a ve vodním útvaru podzemních vod „Krystalinikum v mezípodolí Ohře po Kadaň“ ID 61200, v kraji Ústeckém, v obci Rokle, v katastrálním území Rokle, na pozemkové parcele číslo [redacted] Souřadnice X – [redacted]

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod : splaškové
Druh recipientu : podzemní voda
Související vodní díla : domovní ČOV – ČOV EKOCIS-EK-S8

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Max. povolené : 0,5 l/s⁻¹
Max. povolené : 1,0 m³/den⁻¹
Max. povolené : 31 m³/měs⁻¹
Roční povolené : 365 m³/rok⁻¹
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští : 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští : 365
Velikost zdroje znečištění v EO : 8
Časové omezení platnosti povolení : 10 let od NPM tohoto rozhodnutí

1

Vypracováno dne:

21. 4. 2018

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

ukazatel	mg/l (hodnota „m“*)	bilance (kg/r)
BSK ₅	40	7,3
CHSK _{Cr}	150	16,4
NL	30	5,5
N-NH ₄ ⁺	20	3,7

*Jedná se o hodnoty maximální, tj. nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	:	ANO
Počet kontrolních profilů	:	1
Četnost měření množství (počet ročně)	:	2 x
Způsob měření množství vody	:	vodoměr
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	:	ANO
Počet kontrolních profilů	:	1
Četnost sledování (počet ročně)	:	2 x
Typ vzorků	:	dvouhodinový směsný

Podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z ČOV. Četnost odběru vzorku 2 x ročně (rovnoměrně rozloženo v průběhu roku), typ vzorku „A“ – pro kontrolní vzorek bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
2. Rozbory vzorků odpadní vody ke zjištění koncentrace znečišťujících látek budou prováděny laboratoří s akreditací nebo s „Osvědčením o správné činnosti laboratoře“ (oprávněná laboratoř).
3. Rozbory pro jednotlivé ukazatele budou prováděny na základě metodického pokynu MŽP č. ZP12/2012 podle těchto technických norem:
- BSK₅ – ČSN EN 1899-1,2;
- CHSK_{Cr} – ČSN ISO 6060, ČSN ISO 15705,
- NL – ČSN EN 872,
- N-NH₄⁺ – ČSN ISO 5664, ČSN ISO 6778, ČSN ISO 7150-1, ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 14911
4. Dojde-li ke změně norem, rozbory budou prováděny podle změněného předpisu.
5. Výsledky rozborů vypouštěných vod budou předávány na vyžádání zdejšímu vodoprávnímu úřadu, správci povodí, tj. Povodí Ohře, s. p., Chomutov a kontrolním orgánům.
6. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímou z odečtu pitné vody na vodoměru.
7. Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry znečištění budou předávány 1x ročně zdejšímu úřadu, správci toku a dalším oprávněným subjektům prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona.
8. V případě vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV bude DČOV zrušena a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pozbyde platnosti. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
9. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

2

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákon a ustanovení § 115 stavebního zákona,

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „ČOV pro objekt RD na p.p.č. [redacted] v k.ú. Rokle“, v kraji Ústeckém, obci Rokle.

Základní údaje o povolené stavbě

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. účel vodního díla: | : | čištění odpadních vod |
| 2. druh vodního díla: | : | čistírna odpadních vod § 55 odst. 1 písm. c |

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Vsak	:	6 m ²
Revizní šachta	:	2 ks
Čistírna odpadních vod	:	ČOV EKOCIS EK-S8
Druh přiváděných vod	:	splaškové
Způsob čištění	:	biologický
Povolované objekty	:	domovní ČOV EKOCIS EK-S8

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y)

x	:	[redacted]
y	:	[redacted]

III. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 10/2017 vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Blanka Matoušková, ČKAIT 0002107 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
5. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
6. Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (dodavatelským oprávněným zhotovitelem).
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolená“, který obdržel stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

8. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platná vyjádření správců dotčené technické i dopravní infrastruktury, která bude respektovat.

9. U ČOV bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905, zkouška bude provedena po usazení.
10. U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
11. Před zahájením stavby budou požádáni správci inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (křížení, souběh).
12. V souladu s kap. IV, 2 NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez přečištění odváděny do veřejné kanalizace.
13. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
14. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
15. Do závěrečné kontrolní prohlídky bude vyřešena likvidace shrabků a kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

16. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o kolaudační souhlas.
Žádost bude doložena takto:
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (protokol o zkoušce těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909, protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti ČOV po dokončení jejího usazení)
 - smlouvu o likvidaci přebytečných kalů z čistícího zařízení společností oprávněnou k této činnosti či jiný návrh oprávněného způsobu likvidace kalů
 - kopie stavebního deníku
 - zápis o předání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby
 - doklad o vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla oprávněným zeměměřičem, pokud vytyčení nebude provedeno, požadujeme předložit doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých při stavbě (zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů - použít na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zák.)
17. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k likvidaci oprávněnou firmou nebo jiný oprávněný způsob jejich likvidace. Doklady o této likvidaci budou k dispozici u uživatele čistícího zařízení.

IV. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

V. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

1. termín zahájení stavby
2. ukončení prací

VI. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. [REDAKCE]
2. [REDAKCE]

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel den 8. 1. 2018 pod čj.: MUKK/974/2014, žádost o udělení stavebního povolení k ČOV a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Žádost byla podána panem [REDAKCE]

Žádost včetně podkladů byla podána pro stavbu vedenou pod názvem „ČOV pro objekt RD na p.p.č. [REDAKCE] v k.ú. Rokle“ včetně vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod čj.: MUKK/974/2018 ze dne 5. 2. 2018 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě stavebníka také vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí, kteří by stavbou mohli být dotčeni.

Vzhledem ke skutečnosti, že poměry staveniště jsou úřadu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního díla „ČOV pro objekt RD na p.p.č. [REDAKCE] a v k.ú. Rokle“, která byla vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Blankou Matouškovou, ČKAIT 0002167, z 10/2017.
- Územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, dne 27. 11. 2017, pod čj.: SÚ-13589/2017/UR+SP/N a spis. zn.: MUKK/48741/2017. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 12. 2017.
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, pod čj.: SÚ-3827/2018/VJN/N a spis. zn.: MUKK/3829/2018, ze dne 25. 1. 2018.
- Souhlas, který vydala obec Rokle, ze dne 12. 4. 2017.
- Souhlas, který vydala obec Rokle, ze dne 21. 11. 2016.
- Vyjádření, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, ze dne 13. 11. 2017, pod čj.: MUKK/43851/2017.
- Vyjádření, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, ze dne 22. 3. 2017, pod čj.: MUKK/8171/2017.
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi účastníkem řízení a ČEZ Distribuce, a.s., pod č. 17_SOBS01_4121253851, ze dne 6. 1. 2017.
- Sdělení, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, ze dne 30. 1. 2017, pod čj.: ODPK/4139/2017/32Pa.

- Souhrnné vyjádření, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, pod čj.: MUKK/4141/2017 K-33, ze dne 6. 2. 2017.
- Sdělení, které vydal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, pod čj.: HSUL-72-2/CV-2017, ze dne 9. 2. 2017.
- Závažné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice, pod čj.: KHSUL-5618/2017, ze dne 10. 2. 2017.
- Vyjádření, které vydala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pod zn.: O1661019167/UTPCMO/HA.
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p., pod zn.: POH/33764/2017-2/037200, ze dne 22. 8. 2017.
- Posouzení hydrogeologických poměrů, ze června 2017, vypracovala Společnost Ochrana podzemních vod, s.r.o.
- Správní poplatek byl zaplacen dne 15. 2. 2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Limity vypouštění přečištěných vod jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Dle hydrogeologického posudku nedojde při likvidaci přečištěných odpadních vod zasakováním do horninového prostředí k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality, stejně tak ani ohrožení zdrojů podzemních a povrchových vod či jiných staveb.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.



Ing. Jiří Trajtl
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Štítek „Stavba povolena“
2. Ověřená projektová dokumentace „ČOV pro objekt RD na p.p.č. [REDAKCE] v k.ú. Rokle“
3. [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] – Správní poplatek uhrazen.

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Obec Rokle, Rokle 3, 432 01 Kadaň, IDDS: 93vburj
2. [REDACTED]
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítokská 1689, 415 50 Teplice, IDDS: f7r9ns
6. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: oa7425t
7. [REDACTED]

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kadaň odbor ŽP (odpady, ovzduší)

Na vědomí:

Městský úřad Kadaň – stavební úřad

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, IDDS: 8p3ai7n



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

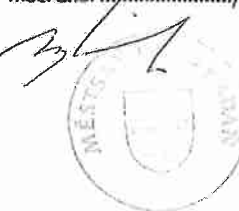


MUKKX00H0FQD

Č.j. : MUKK/ 2809/2019
Spis. zn. č. : ŽP/ 375/2018/Isa
Skart. znak : 231.2. A/5
Vyřizuje : Ing. Zdeněk ISÁK
Tel. : 474 319 558
E-mail : zdenek.isak@mesto-kadan.cz
Datum : 16. 01. 2018

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 16. 01. 2018



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodoprávní úřad"), ve společném územním stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, které dne 05. 11. 2018 pod č.j. MUKK/70078/2018 podal žadatel (dále jen "žadatel"), kterým je

V zastoupení: Pavel ZEMAN,

Č. 73827657

ČÁST A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech - vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") ze stavby DČOV (dále jen "ČOV") typ AQUATEC - AT6 na místě:

v kraji Ústeckém, na území obce Rokle, k.ú. Rokle, p.p.č. [redacted] ve vodním útvaru povrchových vod tekoucích „Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice," ID: OHL_0560 a ve vodním útvaru podzemních vod „Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň", ID-úvaru: 61200, ČHP 1-13-02-1180-0-00.

místo vypouštění - Přímé určení polohy S -JTSK (souřadnice X, Y): [redacted]

V tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07) Splaškové vody - vody čišťené
Druh recipientu (Č 08) Vodní tok (Úhošťanský potok IDVT 10284032)
ř. km [redacted]

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod ČOV; stoková síť

Množství vypouštěných vod:

maximální Q _{max} .	1 l/s
maximální denní Q _d	0,47 m ³ /den
maximální měsíční Q _{měs} .	14,6 m ³ /měs
maximální roční Q _r	175 m ³ /rok
počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
počet dnů v roce, kdy se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10

Jakost vypouštěných odpadních vod a množství vypouštěného znečištění:

ukazatel	hodnota „p" (mg/l)	hodnota „m" (mg/l)
BSK ₅	25	40
CHSK _{cr}	95	150
NL	25	30
N-NH ₄	-	-
P _{celk}	-	-
N _{celk}	-	-

*Jedná se o maximální, tj. nepřekročitelné hodnoty ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních, vyjádřených v koncentraci v mg/l.

Uložení měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO
Počet kontrolních profilů měření množství 1
Četnost měření množství kontinuálně
Způsob měření množství vody (Č 40) odečtem na vodoměru

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod

Počet kontrolních profilů sledování jakosti ANO
1

Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)

4 x ročně
dvouhodinový směsný zorek získaný
sléváním 8 dílčích vzorků stejného
objemu v intervalu 15 minut

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vydává na dobu 10 let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

I. Die ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

- Die ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona; Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, tj. 10 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebo do zprovoznění obecní ČOV či veřejné splaškové kanalizace.
- Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání v souladu s příslušnými technickými normami die ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona.
- Pro účely kontroly spádnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozborů jen oprávněné laboratoře die ustanovení § 92 odst. 1 vodního zákona.
- Maximálně přípustná hodnota směsného vzorku vypouštěných vod.
- Bude zajištěn rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně a výsledky měření jakož i vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně vodoprávnímu úřadu.
- Výsledky rozborů a protokoly o odběrech vzorků kvality vody musí být archivovány po dobu pěti let u majitele DČOV a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
- Zjištěné hodnoty množství a kvality vypuštěné odpadní vody budou zapisovány do "Provozní knihy ČOV" a porovnávány se stanovenými limity. V případě opakovaného překročení limitních hodnot budou provedena opatření k nápravě. Výsledky provedených rozborů kvality a vypouštěného množství vody budou archivovány a na vyzvání předkládány kontrolním orgánům.
- Pro kontrolní rozbor bude proveděn dvouhodinový směsný zorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- Pokud nebudou během zkoušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
- Oprávněný z výše uvedeného povolení k nakládání s vodami, nemůže umožnit výkon svého povolení k nakládání s vodami právnícké osobě.

ČÁST B SPOLEČNÉ POVOLENÍ

II. podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

k provedení stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, pod názvem

v kraji Ústeckém, na území obce Rokle, k.ú. Rokle, p.p.č. [redacted] ve vodním úvartu OHL_0560 a ve vodním úvartu podzemních vod „krytalinikum v mezíporodí Ohře po Kadaně“, ID úvartu: 61200, ČHP 1-13-02-1180-0-00.

umístění ČOV S.-JTSK (souřadnice X, Y): [redacted]

Účel povolené stavby – likvidace přečištěných odpadních (splaškových) vod pocházejících z RD na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle a jejich následné odvádění do vod povrchových.

Předmět stavby - DČOV pro stávající RD na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle. Splaškové vody budou přečištěny v domovní ČOV AQUATEC - AT6, mechanickobioologická, 4 EO. Přečištěné vody budou svedeny do vodního toku (Úhošťanský potok).

V členění na tyto stavební objekty:

Čištění odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod (Č 07)
Druh zdroje
Biologické čištění
ČOV
splaškové
provoz RD
aktivací
typová ČOV, dodaná jako kompletní
výrobek (ČOV AQUATEC - AT6)

Zkušební provoz

Projektované parametry čištění

Počet napojených EO
Max. 4

Počet napojených skutečných obyvatel

Údaje o povolené stavbě:

Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čištění odpadních vod
jiná
oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo
Název vodního díla
„Rokle – Hradec ČOV k RD [redacted]“

Části stavby:

A) ČOV AQUATEC - AT6, mechanickobioologická, 4 EO
B) Přítokové potrubí PVC 125 dl, 7,5 m
C) Kanalizační potrubí PVC U125 dl, 45 m
D) Výústní objekt do recipientu

Vodovodní přípojky a zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto povolení.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Technologie ČOV bude umístěna výhradně na pozemku p.č. [redacted] k.ú. Rokle. Kanalizační potrubí bude výhradně umístěno na pozemku p.č. [redacted] k.ú. Rokle. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru.
2. Stavba musí respektovat veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí vč. jejich ochranných pásem.

IV. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby:

- podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
 2. Stavba bude zahájena a dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 3. Stavební povolení pozbývá platnosti do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nebude stavba zahájena.
 4. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: dokončení celé stavby.
 5. Stavba bude provedena osobou oprávněnou ke stavbám vodních děl.
 6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem ČSN 75 0905 čl. 3.1 – 3.6; 3.8 – 3.13; 4.1 – 4.8; 5.1 – 5.5 a u kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu. U ČOV bude provedena a protokolem doložena zkouška nepropustnosti nádrže dle ČSN 75 0905.
 7. veškeré nové objekty v potoku a jeho těsné blízkosti musí po ukončení prací kopírovat původní břeh a terén, nesmí dojít ke změně nivelety dna.
 8. Ve dně vodního toku nesmí vzniknout žádná překážka ani stupeň, po ukončení prací musí mít koryto původní tvar.
 9. Je nutné zabránit usmrcování živočichů, v případě výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin je nutné se neprodleně obrátit na AOPK či Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
 10. Veškerá zemina a materiály budou ukládány tak, aby se materiál nedostal do koryta.
 11. Nesmí dojít k poškození dřevin na březích toku, veškeré materiály musejí být skladovány mimo kořenové prostory doprovodných porostů.
 12. Nesmí dojít k úkapům pohonných hmot a ostatních, životnímu prostředí závadných látek.

V. Ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tato povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.

VI. Stanoví podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:

1. Před užíváním stavby bude vyhotovena smlouva s oprávněnou osobou pro likvidaci kalů z ČOV.
2. V souladu s kap. IV.2. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.

Účastník vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle ustanovení § 94k stavebního zákona:

V zastoupení: Pavel ZEMAN, [redacted] /Č: 73827657

Odůvodnění

Dne 05.11.2018 podal žadatel, žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla vedeného pod názvem „Rokle – Hradec ČOV k [redacted] stavba je umístěná na pozemkové parcele číslo [redacted] k.ú. Rokle. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §94l stavebního zákona a dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a dle ustanovení § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

Pro předmětnou stavbu byla vydány tyto samostatná závazná stanoviska souhlasu a vyjádření:

- Souhlas se stavbou: Obec Rokle - situace ze dne 22.10.2018
- ZS - MěÚ Kadaň odbor ŽP, odpadové hospodářství ze dne 12.09.2018 č.j.: MUKK/62075/2018.
- ZS - MěÚ Kadaň odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny ze dne 29.10.2018 č.j.: MUKK/67536/2018.
- Souhrnné vyjádření - MěÚ Kadaň odbor ŽP ze dne 16.10.2018 č.j.: MUKK/59589/2018
- Vyjádření – Povodí Ohře, s.p. Chomutov, ze dne 10.10.2017 zn. č. POH/06656/2017-2/037200.

Podkladem ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení správců technické infrastruktury:

- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 30.08.2018 zn. č. O18610222433/UTPCMO/Kd
- Vyjádření GasNet, s.r.o., ze dne 14.01.2017 zn. č. 5001438627
- Sdělení Telco Pro Services a.s., ze dne 27.08.2018 zn. č. 841842843
- Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 27.08.2018 č.j.:705240/18
- Vyjádření ČEPS a.s., ze dne 27.08.2018 zn. č. 0000020784
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s., ze dne 27.08.2018 zn.č. 0100976424

Projektová dokumentace: zpracoval Petr Weiner, ČKAIT 0400925, 04/2018, stupeň PD: DSP

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 12.12.2018

Vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu, zahájení společného územního, stavebního

a vodoprávního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 84m odst. 3 stavebního zákona a dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil po ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytlje dostatečný podklad pro posouzení záležitosti, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčene orgány své závazné stanoviska.

Vodoprávní úřad předložkou předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjištil, že je jim uskučením nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení zámlu.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby domovní čistírny odpadních vod je v souladu s územním plánem obce Rokle. Stanoviska sdělili:
Posouzení vodoprávního úřadu:
Protože vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránil povolení k vyopštění odpadních vod do vod povrchových a povolení umístění a stavby vodního díla, rozhodl, jak je uvedeno ve výzkově části A, a výzkově části B. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.
Vyopštění s návrhy a námítkami účastníků:
- Veškeré návrhy a připomínky byly do výzkově části rozhodnutí zapracovány – bez připomínek.

Upozornění

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Společně povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předem projednány ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.

V souladu s ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona jsou připadní budoucí nabyvatelé těchto pozemků, anebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nímž je povolení k nakládání práv k jejich užívání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podání ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítany rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděl nebo svátek, je poslelním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti nebo svátek, je poslelním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravení § 19 – 24 správního řádu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolaení jen proti odvolání rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor zivovního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolaení se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.



Ing. Jiří FRAJT
vedoucí odboru zivovního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
Stílek „Stavba povolená“

Rozdělovník:
Ověřena projektová dokumentace stupně DSP „Rokle – Hradeč ČOV k RD [redacted]“

Rozdělovník:
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

V zastoupení: [redacted] **Ing. ZEMAN**
Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
Obec Rokle, č. p. 3, 43201 Rokle
Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, č. p. 1024, 13000 Praha - Žitkov

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kadan, odbor zivovního prostředí, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadan 1

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/3663/2018
Spis. zn. č. : ŽP/ 2/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 24. 1. 2018

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 24. 1. 2018
Rozhodnutí je vykonatelné
ode dne: 24. 1. 2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. [redacted]
Zastoupen: Mgr. Jana Čápková, IČ: 640 06 310, [redacted]

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k vypouštění odpadních vod do vod podzemních za účelem likvidace odpadních vod z objektu

ČOV AS VARIO Comp 5K, ČHP: 1-13-02-1080-0-00, HGR 6120 Krystalinikum v mezípodvodí Ohře po Kadaň, v kraji Ústeckém, v obci Kadaň, v katastrálním území Pokutice, na pozemkové parcele číslo [redacted] souřadnice [redacted]

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	:	splaškové
Druh recipientu	:	podzemní voda
Související vodní díla	:	domovní ČOV – ČOV BKONA D10 VS

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Max. povolené	:	1,0 l/s ⁻¹
Max. povolené	:	1,0 m ³ /den ⁻¹
Max. povolené	:	31,0 m ³ /měs ⁻¹
Roční povolené	:	365,0 m ³ /rok ⁻¹



MUKKX00ELFX6

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	:	365
Velikost zdroje znečištění v EO	:	10
Časové omezení platnosti povolení	:	10 let od NPM tohoto rozhodnutí

ukazatel	mg/l (hodnota „m“*)	balance (kg/r)
BSK ₅	40	7,3
CHSK _{Cr}	150	27,4
NL	30	5,5
N-NH ₄ ⁺	20	3,7

*Jedná se o hodnoty maximální, tj. nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	:	ANO
Počet kontrolních profilů	:	1
Četnost měření množství (počet ročně)	:	2 x
Způsob měření množství vody	:	vodoměr
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	:	ANO
Počet kontrolních profilů	:	1
Četnost sledování (počet ročně)	:	2 x
Typ vzorků	:	dvouhodinový směsný

Podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z ČOV. Četnost odběru vzorku 2 x ročně (rovnoměrně rozloženo v průběhu roku), typ vzorku „A“ – pro kontrolní vzorek bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
2. Rozbory vzorků odpadní vody ke zjištění koncentrace znečišťujících látek budou prováděny laboratoří s akreditací nebo s „Osvědčením o správné činnosti laboratoře“ (oprávněná laboratoř).
3. Rozbory pro jednotlivé ukazatele budou prováděny na základě metodického pokynu MŽP č. ZP12/2012 podle těchto technických norem:
 - BSK₅ – ČSN EN 1899-1,2;
 - CHSK_{Cr} – ČSN ISO 6060, ČSN ISO 15705,
 - NL – ČSN EN 872,
 - N-NH₄⁺ – ČSN ISO 5664, ČSN ISO 6778, ČSN ISO 7150-1, ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 14911
4. Dojde-li ke změně norem, rozborů budou prováděny podle změněného předpisu.
5. Výsledky rozborů vypouštěných vod budou předávány na vyžádání zdejšímu vodoprávnímu úřadu, správci povodí, tj. Povodí Ohře, s. p., Chomutov a kontrolním orgánům.
6. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímo z odečtu pitné vody na vodoměru.
7. Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry znečištění budou předávány 1x ročně zdejšímu úřadu, správci toku a dalším oprávněným subjektům prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona.

8. V případě vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV bude DČOV zrušena a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pozbyde platnosti. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
9. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákon a ustanovení § 115 stavebního zákona,

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Typová domovní ČOV EKONA D10 VS u rodinného domu na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle“, v kraji Ústeckém, obci Rokle.

Základní údaje o povolené stavbě

1. účel vodního díla: : čištění odpadních vod
2. druh vodního díla: : čistírna odpadních vod § 55 odst. 1 písm. c

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Vsak	:	9 m ²
Revizní šachta	:	1 ks
Čistírna odpadních vod	:	ČOV EKONA D10 VS
Druh přiváděných vod	:	splškové
Způsob čištění	:	biologický
Povolované objekty	:	domovní ČOV EKONA D10 VS

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y)

x : [redacted]
y : [redacted]

III. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 06/2017 vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miloslavem Čápem, Ph.D., ČKAIT 0007932 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
5. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
6. Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (dodavatelským oprávněným zhotovitelem).
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

8. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platná vyjádření správce dotčené technické i dopravní infrastruktury, která bude respektovat.
9. U ČOV bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905, zkouška bude provedena po usazení.
10. U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
11. Před zahájením stavby budou požádáni správci inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (křížení, souběh).
12. V souladu s kap. IV. 2 NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
13. Pokud navrženou technologií nebude možné navržené limity dosáhnout, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
14. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
15. Do závěrečné kontrolní prohlídky bude vyřešena likvidace shrábků a kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
16. Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší bude zdroj provozovat v souladu s pokyny výrobce a provádět řádnou údržbu a seřízení tak, aby byly maximálně omezeny emise znečišťujících látek.
17. Provoz bude realizován tak, jak je uvedeno v popisu zdroje znečištění ovzduší.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

18. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o kolaudační souhlas.
Žádost bude doložena takto:
 - popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby;
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení;
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (protokol o zkoušce těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909, protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti ČOV po dokončení jejího usazení)
 - smlouvu o likvidaci přebytečných kalů z čistícího zařízení společností oprávněnou k této činnosti či jiný návrh oprávněného způsobu likvidace kalů
 - kopie stavebního deníku
 - zápis o předání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby
 - doklad o vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla oprávněným zeměměřičem, pokud vytyčení nebude provedeno, požadujeme předložit doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých při stavbě (zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů - použit na stavbu

jen takové výrobky, u kterých lze při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zák.)

19. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k likvidaci oprávněnou firmou nebo jiný oprávněný způsob jejich likvidace. Doklady o této likvidaci budou k dispozici u uživatele čistícího zařízení.

IV. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

V. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

1. termín zahájení stavby
2. ukončení prací

VI. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. [redacted]
Zastoupen: Mgr. Jana Čápková, IČ: 640 06 310, [redacted]

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 8. 12. 2017 pod čj.: MUKK/49991/2017, žádost o udělení stavebního povolení k ČOV a k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Žádost podala Mgr. Jana Čápková, IČ: 640 06 310, [redacted] která na základě plné moci zastupuje [redacted]. Žádost byla podána o vypouštění odpadních vod do vod podzemních a pro stavbu vodního díla vedeného pod názvem „Typová domovní ČOV EKONA D10 VS u rodinného domu na p.p.č. [redacted] v k.ú. Rokle“ v kraji Ústeckém, obci Rokle.

Vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod čj.: MUKK/49991/2017 ze dne 3. 1. 2018 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě stavebníka také vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí, kteří by stavbou mohli být dotčeni. Vzhledem ke skutečnosti, že poměry staveniště jsou úřadu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního díla „Typová domovní ČOV EKONA D10 VS u rodinného domu na p.p.č. [redacted] v k.ú. Rokle“, která byla vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miloslavem Čápkem, Ph.D., ČKAIT 0007932, z 06/2017.
- Posouzení hydrogeologických poměrů z 06/2017, které vypracoval [redacted]
- Územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, dne 6. 11. 2017 pod čj.: SÚ-39811/2017/U1/431/Šeb a spis. zn.: MUKK/45243/2017.

- Sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, dne 28. 11. 2017 pod čj.: SÚ-39811/2017/U1/431/Šeb a spis. zn.: MUKK/48389/2017, územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 11. 2017.
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Kadaň, stavební úřad, dne 28. 11. 2017 pod čj.: SÚ-46965/2017/VJ/Šeb a spis. zn.: MUKK/47248/2017.
- Souhrnné vyjádření, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, dne 4. 9. 2017 pod čj.: MUKK/31185/2017 K-343.
- Stanovisko, které vydala Obec Rokle dne 26. 7. 2017.
- Vyjádření, které vydalo Povodí Ohře, s.p., ze dne 16. 8. 2017, pod zn.: POH/33572/2017-2/037200.
- Vyjádření, které vydala společnost CETIN, a.s., ze dne 24. 7. 2017 pod čj.: 673216/17.
- Sdělení, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24. 7. 2017 pod zn.: 0100778775.
- Vyjádření, které vydala společnost SČVK, a.s., ze dne 28. 7. 2017 pod zn.: SCVKZAD5676.
- Stanovisko, které vydala společnost GridServices, s.r.o., ze dne 24. 7. 2017 pod zn.: 5001554927.
- Vyjádření, které vydala společnost NET4GAS, ze dne 24. 7. 2017 pod zn.: 6261/17/OVP/N.
- Sdělení, které vydala společnost Telco Pro Services, a.s., ze dne 25. 7. 2017 pod zn.: 0200627816.
- Správní poplatek byl zaplacen dne 9. 1. 2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Limity vypouštěných přečištěných vod jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Dle hydrogeologického posudku nedojde při likvidaci přečištěných odpadních vod zasakováním do horninového prostředí k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality, stejně tak ani ohrožení zdrojů podzemních a povrchových vod či jiných staveb.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Štítek „Stavba povolena“
2. Ověřená projektová dokumentace „Typová domovní ČOV EKONA D10 VS u rodinného domu na p.p.č. [redacted] k.ú. Rokle“.
3. [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] –
Správní poplatek uhrazen.

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. [redacted]

Zástup: Mgr. Jana Čápková, IČ: 640 06 310, [redacted]

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Obec Rokle, Rokle 3, 432 01 Kadaň

2. [redacted]

3. [redacted]

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Kadaň odbor ŽP (odpady, ovzduší)

Na vědomí:

Městský úřad Kadaň – stavební úřad

Povodí Ohře, státní podnik



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/17142/2019
Spis. Zn. :
Skart. zn. : 84.1. / S5
Vyřizuje : Ing. Zdeněk ISÁK
Tel. : 474 319 558
E-mail : zdenek.isak@mesto-kadan.cz
Datum : 23. 04. 2019

VPN 2016, z.s.
Husitské náměstí 3002,
IČ 05 231 795
438 01 Žatec

S D Ě L E N Í

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den, na základě Vašeho upozornění související s žádostí o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., které obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, dne 23. 04. 2019 pod č. j. MUKK/17142/2019 Vám sdělujeme, že k neodeslání příloh došlo nedopatřením, za které se omlouváme a přílohy zasíláme v elektronické příloze

**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D
K A D A ň**
-40-

Ing. Jiří FRAJT
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy:

kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/2809/2019 ze den 16. 01. 2018
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/32140/2017 ze den 02. 08. 2017
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/12473/2018 ze den 19. 03. 2018
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/18637/2016 ze den 12. 05. 2016
kopie Rozhodnutí č.j.:MUKK/3663/2018 ze den 24. 01. 2018

Obdrží: VPN 2016, z.s.

se sídlem: Husitské náměstí 3002, 438 01 Žatec

Dobrý den,
k průvodnímu dopisu o poskytnutí informací nebyly přiloženy přílohy.
Prosím o jejich dodatečné zaslání.
S pozdravem za spolek VPN 2016,z.s. Ivana Vírová

Město Kadaň

Město Kadaň, Mírové náměstí 1/1, Kadaň, Kadaň 1, 43201



MUKKX00HF773

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 18.04.2019 08:41:12	EL. PODATELNA: Město Kadaň
Věc: RE:Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.	Identifikátor el. podání: MUKK0C0HJ5N2
ČJ: MUKK/17142/2019	Předmět: RE:Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poznámka:	Datum doručení: 18.04.2019 08:50:43
	Datum přijetí: 18.04.2019 08:41:12
Odesílatel: VPN 2016, z.s., Husitské náměstí 3002, 43801 Žatec	Stav el.podání: Podáno
E-mail odes.: VPN 2016, z.s.	Datum zpracování: 18.04.2019 08:51:19
Počet příloh: 0	Přijal: Novotná Ivana, Podatelna 1
Seznam příloh: Textová_zpráva.PDF	Výsledek zpracování: podání přijato
Přiděleno: Odbor životního prostředí	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 18.04.2019 08:51:19
Datum a podpis příjemce:	Potvrzení: neodpovězeno dle rozhodnutí uživatele
	Sdělení o zpracování: Neodesláno